

한 국 관 광 공 사 감 사

통보 · 시정

감 사 명 : 2020년 제1차 해외지사 종합감사

제 목 : 현지직원 휴가제도 미흡

관계부서 : □□팀, ☁☁지사, ◆◆지사, ◎◎지사, ★★지사

내 용

1. 업무 개요

공사 해외지사는 주재국 관련 법규와 공사 「해외조직망 관리규정 시행세칙」, 「해외지사 현지직원 운영지침」에 따라 현지직원의 휴가를 실시하고 있다. 그리고 대부분의 해외지사는 TMS의 현지직원근태 메뉴를 활용하여 휴가를 기록, 관리하고 있다. 한편, ㉠㉠지역 현지직원 휴가제도와 관련하여 공사는 ‘2014년 ㉠㉠지사 현지직원 급여현실화 및 휴가제도 개선’ 기안문¹⁾을 통하여 현지 법정 휴가 외에 추가 유급휴가를 부여하는 등의 제도 개선안을 마련하여 각 ㉠㉠지사에도 도입, 운영하도록 통보하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

㉠㉠ 「노동법」 제45조에 따르면 근로자가 1년 이상 연속 근로한 경우 연차유급휴가를 주어야 하며, 이에 대한 구체적인 방법을 정한 「근로자 유급연휴가 조례」 제2조와 제3조에서는 사업장의 근로자가 연속 1년 이상 근무할 경우

1) 문서번호: <<팀-1038(2014.8.19.)호

유급연휴가를 이용할 수 있도록 하고 있고 [표 1]과 같이 근속연수별 유급연휴가 일수를 규정하고 있다.

[표 1] ㉔㉔ 법정 유급연차휴가 제도

구 분	휴 가 일 수
근속연수 1년 이상 ~ 10년 미만	5일
근속연수 10년 이상 ~ 20년 미만	10일
근속연수 20년 이상	15일

자료: ㉔㉔ 「노동법」, ㉔㉔ 「근로자 유급연휴가 조례」, ㉔㉔ 「기업근로자 유급연휴가 실시방법」 및 『㉔㉔ 노동법령집 上』(노사발전재단, 2017), 『2015년 ㉔㉔ 노무관리 Q&A』(노사발전재단, 2015) 중 관련 내용 재구성

또한, 위 조례의 실시를 위하여 제정된 「기업근로자 유급연휴가 실시방법」 제3조와 제4조에 따르면 근로자가 근속 12개월 이상일 경우 유급 연휴가를 이용할 수 있고, 그 일수는 근로자의 근무 누계일에 의하여 결정되며, 근로자의 동일한 또는 다른 사업장에서의 근무기간 및 법률, 행정법규 또는 국무원의 규정상 근무기간은 근무 누계일로 계산하도록 되어있다. 그리고 같은 실시방법 제5조에 따르면, 근로자가 새로운 사업장에 입사하여 유급연휴가 이용 대상인 근속 12개월 이상에 부합되는 경우 당해 연도의 연휴가 일수는 해당 사업장에서의 당해 연도 잔여일수에 따라 “(당해 연도 사업장의 잔여일수÷365일)×근로자가 1년 중 이용할 연휴가 일수” 산식에 의해 환산하여 결정하며 환산 후 1일이 안 될 경우 연휴가를 이용할 수 없도록 하고 있다.

이러한 ㉔㉔ 현지 법령과 공사 관련 규정 및 지침을 기초로 공사는 ㉔㉔지역 해외지사 현지직원의 근무 만족도 고취를 위하여 현지 타 기관 사례 등을 고려한 현지직원 휴가제도 개선안을 마련하여 지사에 통보²⁾하였고, 이 중 유급연차휴가 부여 기준은 [표 2]와 같다.

2) 문서번호: <<탐-1038(2014.8.19.)호 (단, 개선안 시행시기는 2014.9.1.)

[표 2] 〰〰지역 해외지사 현지직원 유급연차휴가 제도

구 분	휴가일수	비 고
근속연수 1년 이상 ~ 10년 미만	[연차휴가] 5일 + [개인용무휴가] 근속연수당 1일 추가 가능	연차휴가 선 사용 원칙
근속연수 10년 이상 ~ 20년 미만	[연차휴가] 10일 + [개인용무휴가] 연 5일 이하 추가 가능	

※ 연차휴가는 〰〰 신노동법에 의하여 일괄 부여

자료: <<팀-1038(2014.8.19.)호에서 발췌

이에 따르면 근속연수 1년 이상 20년 미만 직원에게 현지 법정 연차휴가 외에 ‘개인용무휴가’라는 명칭으로 근속연수에 따라 일정 일수의 휴가를 “추가 가능”하다고 되어 있으므로 기재된 추가 가능 휴가일수는 최대한도 기준이며 ‘개인용무휴가’의 부여 여부나 부여할 경우의 ‘개인용무휴가’ 적용일수는 기준 한도 내에서 지사에 따라 별도로 정할 수 있는 것으로 해석된다.

위 관계 법령 및 판단기준을 종합하여 공사 〰〰지역 해외지사 현지직원의 유급연차휴가 기준을 근속연수별로 정리하면 [표 3]과 같다.

[표 3] 〰〰지역 해외지사 현지직원 근속연수별 유급연차휴가일수

근속연수	법정 연차휴가 (A)	추가 가능 개인용무휴가(B)	유급연차휴가 계(A+B)
0년	0일	0일	0일
1년	5일	최대 1일	5일~6일
2년	5일	최대 2일	5일~7일
3년	5일	최대 3일	5일~8일
4년	5일	최대 4일	5일~9일
5년	5일	최대 5일	5일~10일
6년	5일	최대 6일	5일~11일
7년	5일	최대 7일	5일~12일
8년	5일	최대 8일	5일~13일
9년	5일	최대 9일	5일~14일
10년 이상 ~ 20년 미만	10일	최대 5일	10일~15일
20년 이상	15일	-	15일

자료: [표 1] 및 [표 2] 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ㉡㉡지역 지사 현지직원 유급연차휴가 일수 관련

㉡㉡지역 감사대상 지사의 현지직원 유급연차휴가 부여 및 사용 현황을 점검한 결과, [별표 1] 내지 [별표 4]와 같이 4개 지사(㉡㉡지사, ◆◆지사, ◎◎지사, ★★지사) 일부 직원의 경우 사용한 유급연차휴가 일수가 [표 3]의 기준을 상회한 사례가 있었다. 이러한 사례 대부분은 [표 2]의 기준상 근속연수 1년 미만의 신입 직원의 휴가일수는 규정되지 않는 것으로 보고 지사 재량이나 현지 관례 또는 기존 관행에 따라 부여할 수 있다고 판단하는 등 지사별 사유나 운영 기준이 있었으나, ㉡㉡지사, ◆◆지사, ★★지사는 구두 통보 이외에 부여한 휴가일수에 대한 명문화된 근거를 제시하지 못하였다. 다만, ◎◎지사는 현지직원의 연간 휴가일수를 계약서에 명시하고 노동파견협약서 요약본에 포함하여 본사에 보고하였으며, 입사 이후 연차휴가는 매년 계약갱신시점에서 1일씩 증가하며 최대 15일을 초과할 수 없다는 내용을 ‘◎◎지사 현지직원 운영지침’(2018.6.13.)에 반영하여 직원들에게 공지하여 운영하고 있었다.

한편, 위 4개 지사가 [표 3]과 다르게 휴가일수를 운영한 사례 중 「기업근로자 유급연휴가 실시방법」 제4조에 따라 공사 입사 전 다른 기관에서의 경력을 인정한 결과인 경우나 무급으로 처리한 경우는 없었다.

나. ㉡㉡지역 지사 현지직원 유급연차휴가 부여 기준 기간 관련

◆◆지사와 ◎◎지사³⁾는 직원별 입사일을 기준으로 근속연수별로 휴가를

3) ◎◎지사는 당초 연단위로 연차휴가를 부여하였으나, 2018년 하반기부터 계약기간에 따라 연차휴가를 부여하는 것으로 변경함(2018.6.13. ‘◎◎지사 현지직원 운영지침’을 수립, 공지하고 2018년 재계약시점에서 잔여휴가가 남은 직원의 경우 휴가사용기간을 2018년 12월 31일까지 연장 조치)

부여·관리하고 있는 반면, ☞☞지사와 ★★지사는 매년 1월 1일을 기준으로 연도별로 휴가를 부여·관리하고 있었다. 즉, ☞☞지사와 ★★지사는 현지직원의 휴가를 관리하면서 근속연수를 고려하여 휴가일수를 일할 계산하는 등의 방법으로 근속연수를 정확히 반영하지 않고 신입 직원에게 입사 첫 해에 5일의 휴가를 일괄 부여하고, 두 번째 해부터 매년 1일씩 휴가를 추가 부여하는 방식으로 휴가제도를 운영하였다. 예를 들어 2019. 3. 19.에 입사한 ★★지사 현지직원 JJ의 경우, 근속연수가 1년이 되는 2020. 3. 19. 자로 「기업근로자 유급연휴가 실시방법」 제5조 산식을 적용하여 휴가를 산출하면 4일의 휴가가 발생함에도 2020. 1. 1. 자로 전년도 휴가일수에 1일을 추가한 총 6일의 휴가를 부여받아 사용하였다. 이러한 방식으로 휴가제도를 운영한 결과, 입사일이 연초인 직원과 하반기에 입사한 직원의 휴가일수가 동일하게 부여되고, 입사일을 기준으로 근속연수를 정확히 고려하여 휴가일수를 부여받은 ☐☐지역 다른 지사 직원들과의 형평성을 확보하지 못한 문제점이 나타났다.

한편, 2018년 제4차 해외지사 종합감사 시 ☐☐ 현지 인력관리 통일성 강화 및 체계화를 위하여 일부 지사에서 사용 중인 현행 취업규칙을 고도화, 휴가부여 기준을 포함한 근로조건의 제도화, 계약 방식과 내용의 표준화할 필요가 있다고 경영컨설팅 의견으로 제언⁴⁾하였으나, 감사일 현재까지 반영되지 않았다.⁵⁾ 해당 의견을 모두 검토, 반영하여 시행하기 어렵다면, 담당 주재원 변동 등의 변수와 관계없이 통일성 있는 제도 운영과 시행 근거 마련, 지사별·직원별 형평성 확보를

4) 경영컨설팅 사항은 관련 규정에 따라 정해진 기한 내에 조치하고 회신해야하는 사항은 아니나, 조치결과 회신 시 수용여부, 이행계획 및 실적 등을 포함하여 작성하도록 통보하고 있음

5) 2019.2.26. 2018년 제4차 해외지사 종합감사 조치결과 회신(□□팀-177호) 시 경영컨설팅 관련하여 “유관 부서와 지사 간 협의를 통해 추진여부 검토예정”이라고 통보하였으나, 이후 추가 진행상황에 대하여 현재까지 통보한 바 없음

위하여 휴가부여 기준 등 현지 법령이나 공사 규정·지침과 다르게 적용되고 있는 근로조건이나 복리후생 사항만이라도 반영한 취업규칙이나 채용 동의서 등 근로계약 관련 공식 서면 문서의 ㉠지역 공통 표준안⁶⁾을 마련하여 운영할 필요가 있다고 판단된다.

다. 현지직원 휴가 관리 시스템 관련

㉠지역 감사대상 지사의 현지직원 유급연차휴가 일수 통보, 신청 및 승인 등 관리 현황을 점검한 결과, [표 4]와 같이 그 방법이 지사마다 다소 다르게 나타났다. 그리고 내부 규정이나 지침 상 TMS 현지직원 근태관리 메뉴를 필수적으로 사용하도록 하고 있지는 않으나, 모두 TMS를 활용하여 현지직원 휴가 등 근태 내역을 관리하고 있는 것으로 나타났다.

[표 4] ㉠지역 해외지사 현지직원 유급연차휴가 일수 통보 및 관리 현황

지사명	관리현황
㉡지사	- 입사 시 휴가일수(5일) 통보, 이후 새해에 전년 대비 1일 추가하는 것으로 인지 중 - TMS 활용 휴가 신청 및 승인
◆◆지사	- 계약서에 휴가일수 관련 간략한 설명이 포함되며, 구체적인 기간은 구두 통지 - 휴가신청서 서면 제출 및 주재원, 지사장 결재 후, 결재 완료건 TMS 등록
◎◎지사	- 계약서에 휴가일수 명시 - TMS 활용 휴가 신청 및 승인
△△지사	- 매년 1월 초 직원별 휴가 일수를 산정하여 통지 - 휴가원 제출 및 지사장 결재와 TMS 활용 휴가 신청 및 승인 병행
★★지사	- 휴가신청서 서면 제출 및 주재원, 지사장 결재 - 결재 완료건 TMS 등록

자료: 지사별 제출자료 재구성

그런데 TMS의 현지직원근태 메뉴에서는 현지직원이 휴가를 신청하거나 주재원이 등록한 후 지사장이 승인하는 절차⁷⁾로 운영되고 있고, 기간별로 사용한

6) 일관된 기준은 마련하되, ㉠의 경우 지자체별로 별도 법령과 기준이 있는 경우 등의 상황에 따라 지사별로 현지 사정을 고려하여 일부 다르게 반영할 수 있도록 구성 필요

7) 현지직원이 직접 휴가를 등록하면 주재원(팀원)이 1차 승인 후 지사장이 최종 승인하도록 되어 있으며, TMS ID가 없는 등의 사유로 현지직원이 직접 등록하기 어려운 경우에는 주재원(팀원)이 등록 후 지사장이 최종 승인하도록 되어 있음

개별 휴가의 내역 조회는 가능하나 주재원과 본사·국내지사 직원의 근태관리에 사용하고 있는 SMS⁸⁾의 휴가 신청 메뉴처럼 휴가단위(근속연수별 또는 연도별)에 직원별로 부여된 휴가일수와 사용일수, 잔여일수를 확인할 수 있는 기능은 없다. 그리고 현재 시스템상 휴가를 1일 단위로만 신청할 수 있어서 반일 단위 또는 시간 단위 휴가를 사용하는 경우에는 시스템에서 휴가내역을 조회하더라도 사용한 휴가일수를 정확히 알 수 없기 때문에 직원별로 휴가사용 내역을 별도로 기록, 계산하여 파악해야하는 번거로움이 있는 실정이다.

관계부서 의견 및 검토결과

□□팀은 감사결과를 수용하면서 ㉠㉠지역 지사와 협조하여 제도개선을 추진하겠다고 답변하였다. 다만, TMS 현지직원 근태관리 메뉴의 개선은 시스템 유지보수 인력이 한정된 상황으로 현재 진행 중인 작업 완료 후 순차적으로 개선하겠다고 답변하였다.

㉡㉡지사와 ㉢㉢지사는 ㉠㉠ 법령에서 규정하는 휴가는 최소한의 기준이며, 직원 근무사기 제고를 위하여 1년 미만 근무자에게 유급휴가 5일을 부여하는 등 지사 자체 기준에 따라 휴가일수를 부여하고 있다고 답변하였다. 그러나 별도의 근거 마련 및 본사 승인 없이 본사에서 통제한 제도와 다른 별도의 기준을 운영한 것은 그 정당성을 인정하기 어렵다. 다만, ㉢㉢지사의 경우 자체적으로 운영하고 있는 유급휴가 기준을 현지직원 운영지침에 반영하여 공지하였으며, 직원별 유급휴가일수를 매년 체결하는 노동과건협약서에 명시하고 본사에 보고·승인받은 점은 인정될 것이다.

8) Strategic Management System(경영관리시스템)

더불어 ☞지사는 현재 본사에서 통보한 휴가제도를 상회하여 부여된 기
사용된 초과 연차휴가를 무급으로 처리하여 환수하는 것은 현지직원의 사기를
현저하게 떨어뜨릴 수 있는 요인으로 2020년 휴가일수에서 초과 사용된 연차휴가
일수를 차감하는 방식을 제안하였으며, 기 퇴사한 직원에 대한 무급 처리는
현실적으로 조치가 어려운 점을 고려해주시기 바란다는 의견을 제시하였다.

◆◆지사는 감사결과를 받아들이면서 현지직원들이 당시 휴가의 초과사용을
인지하고 있지 않은 상황에서 초과 휴가 사용분의 무급 처리는 불합리한 조치로
느껴질 우려가 있는 바, 해당기간의 초과 및 미사용 휴가일수를 차년도
연차일수에 반영, 가감하는 형식으로 무급 처리하겠다는 의견을 제시하였으며,
효율적인 현지직원 근태 관리를 위하여 관련 매뉴얼을 작성하는 등 직원관리를
체계화하겠다고 답변하였다.

★★지사는 감사결과를 수용하면서 유급휴가 초과 사용분의 무급 처리와
관련하여 해당 현지직원의 경우 대부분 전년도와 차년도의 초과 및 미사용 일수가
상계되는 상황이라고 설명하였으며, 향후 현지직원별 유급연차휴가의 통보 및 관리
방식을 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① ㉡㉡지역 해외지사 현지직원 휴가제도의 일관성과 형평성을 확보하고 체계적인 운영·관리를 위하여 관련 제도 및 시스템의 합리적인 개선 방안을 마련, 적용하시기 바라며,(통보)

② 현행 ㉡㉡지역 해외지사 현지직원의 유급휴가 부여기준을 상회하여 사용된 ☼☼지사, ◆◆지사, ★★지사 현지직원의 휴가를 미사용·잔여 휴가에서 상계 처리하거나 해당분의 일 급여를 환수하여 무급 처리하시기 바랍니다.(시정)

[별표 1]

☘☘지사 현지직원 연차휴가 부여 및 사용 현황 (2018. 7. 1. ~ 2020. 3. 31.)

성명 (입사일)	연도	현지법·내부기준 반영 휴가일수 재산정 ^{주)}					시행 연차휴가		초과 부여 일수 (B-A)	초과 사용 일수 (C-A)	비고
		기준기간	근속 연수	기준 휴가 일수	휴가 일수 일할 계산	최종 휴가일수 (A)	부여 일수 (B)	사용 일수 (C)			
A (2006.05.15.)	2018	2018.01.01. ~2018.05.14.	11년	15일	5.5일	15일	15일	11일	0일	-4일	
		2018.05.15. ~2018.12.31.	12년	15일	9.5일						
	2019	2019.01.01. ~2019.05.14.	12년	15일	5.5일	15일	15일	10일	0일	-5일	
		2019.05.15. ~2019.12.31.	13년	15일	9.5일						
	2020	2020.01.01. ~2020.05.14.	13년	15일	5.5일	15일	15일	0.5 일	0일	-14.5 일	2020.5. 25. 기준
		2020.05.15. ~2020.12.31.	14년	15일	9.5일						
B (2008.07.01.)	2018	2018.01.01. ~2018.06.30.	9년	14일	6.9일	14일	15일	12일	1일	-2일	
		2018.07.01. ~2018.12.31.	10년	15일	7.6일						
	2019	2019.01.01. ~2019.06.30.	10년	15일	7.4일	15일	15일	15일	0일	0일	
		2019.07.01. ~2019.12.31.	11년	15일	7.6일						
	2020	2020.01.01. ~2020.06.30.	11년	15일	7.5일	15일	15일	2일	0일	-13일	2020.5. 25. 기준
		2020.07.01. ~2020.12.31.	12년	15일	7.6일						
C (2009.03.15.)	2018	2018.01.01. ~2018.03.14.	8년	13일	2.6일	13일	14일	8일	1일	-5일	
		2018.03.15. ~2018.12.31.	9년	14일	11.2일						
	2019	2019.01.01. ~2019.03.14.	9년	14일	2.8일	14일	15일	8일	1일	-6일	
		2019.03.15. ~2019.12.31.	10년	15일	12.0일						
	2020	2020.01.01. ~2020.03.13.	10년	15일	3.0일	15일	15일	0일	0일	-15일	2020.5. 25. 기준
		2020.03.14. ~2020.12.31.	11년	15일	12.0일						
D (2012.06.04.)	2018	2018.01.01. ~2018.06.03.	5년	10일	4.2일	10일	11일	8일	1일	-2일	2020.5. 25. 기준
		2018.06.04. ~2018.12.31.	6년	11일	6.4일						

성명 (입사일)	연도	현·지방·내부기준 반영 휴가일수 재산정 ^{주)}					시행 연차휴가		초과 부여 일수 (B-A)	초과 사용 일수 (C-A)	비고
		기준기간	근속 연수	기준 휴가 일수	휴가 일수 일할 계산	최종 휴가일수 (A)					
							부여 일수 (B)	사용 일수 (C)			
D (2012.06.04.)	2019	2019.01.01. ~2019.06.03.	6년	11일	4.6일	11일	12일	10일	1일	-1일	
		2019.06.04. ~2019.12.31.	7년	12일	6.9일						
	2020	2020.01.01. ~2020.06.02.	7년	12일	5.1일	12일	13일	0.5 일	1일	-11.5 일	2020.5. 25. 기준
		2020.06.03. ~2020.12.31.	8년	13일	7.5일						
E (2012.08.01.)	2018	2018.01.01. ~2018.07.31.	5년	10일	5.8일	10일	11일	6일	1일	-4일	
		2018.08.01. ~2018.12.31.	6년	11일	4.6일						
	2019	2019.01.01. ~2019.07.31.	6년	11일	6.4일	11일	12일	7일	1일	-4일	
		2019.08.01. ~2019.12.31.	7년	12일	5.0일						
	2020	2020.01.01. ~2020.07.30.	7년	12일	7.0일	12일	13일	1.5 일	1일	-10.5 일	2020.5. 25. 기준
		2020.07.31. ~2020.12.31.	8년	13일	5.4일						
F (2013.01.07.)	2018	2018.01.01. ~2018.01.06.	4년	9일	0.1일	9일	10일	9.5 일	1일	0.5일	
		2018.01.07. ~2018.12.31.	5년	10일	9.8일						
	2019	2019.01.01. ~2019.01.06.	5년	10일	0.2일	10일	11일	10일	1일	0일	
		2019.01.07. ~2019.12.31.	6년	11일	10.8일						
	2020	2020.01.01. ~2020.01.06.	6년	11일	0.2일	12일	12일	3일	0일	-9일	2020.5. 25. 기준
		2020.01.07. ~2020.12.31.	7년	12일	11.8일						
G (2013.02.01.)	2018	2018.01.01. ~2018.01.31.	4년	9일	0.8일	9일	10일	10일	1일	1일	
		2018.02.01. ~2018.12.31.	5년	10일	9.1일						
	2019	2019.01.01. ~2019.01.31.	5년	10일	0.8일	10일	11일	10일	1일	0일	
		2019.02.01. ~2019.12.31.	6년	11일	10.1일						
	2020	2020.01.01. ~2020.01.31.	6년	11일	0.9일	11일	12일	2일	1일	-9일	2020.5. 25. 기준
		2020.02.01. ~2020.12.31.	7년	12일	11.0일						

성명 (입사일)	연도	현지법·내부기준 반영 휴가일수 재산정 ^{주)}					시행 연차휴가		초과 부여 일수 (B-A)	초과 사용 일수 (C-A)	비고
		기준기간	근속 연수	기준 휴가 일수	휴가 일수 일할 계산	최종 휴가일수 (A)					
							부여 일수 (B)	사용 일수 (C)			
H (2016.10.11.)	2018	2018.01.01. ~2018.10.10.	1년	6일	4.7일	6일	7일	6.5 일	1일	0.5일	
		2018.10.11. ~2018.12.31.	2년	7일	1.6일						
	2019	2019.01.01. ~2019.10.10.	2년	7일	5.4일	7일	8일	8일	1일	1일	
		2019.10.11. ~2019.12.31.	3년	8일	1.8일						
	2020	2020.01.01. ~2020.10.09.	3년	8일	6.2일	8일	9일	3일	1일	-5일	2020.5. 25. 기준
		2020.10.10. ~2020.12.31.	4년	9일	2.0일						
I (2018.02.22.)	2018	2018.02.22. ~2018.12.31.	0년	0일	0일	0일	5일	5일	5일	5일	2018.8. 31. 퇴직
J (2018.09.03.)	2018	2018.09.03. ~2018.12.31.	0년	0일	0일	0일	5일	0일	5일	0일	
	2019	2019.01.01. ~2019.09.02.	0년	0일	0일	1일	6일	6일	5일	5일	
		2019.09.03. ~2019.12.31.	1년	6일	1.9일						
	2020	2020.01.01. ~2020.09.02.	1년	6일	4.0일	6일	7일	0일	1일	-6일	2020.1. 31. 퇴직
		2020.09.03. ~2020.12.31.	2년	7일	2.3일						
K (2019.08.26.)	2019	2019.08.26. ~2020.12.31.	0년	0일	0일	0일	5일	1일	5일	1일	
	2020	2020.01.01. ~2020.08.25.	0년	0일	0일	2일	6일	0일	4일	-2일	2020.5. 25. 기준
		2020.08.26. ~2020.12.31.	1년	6일	2.1일						
L (2020.01.01.)	2020	2020.01.01. ~2020.12.31.	0년	0일	0일	0일	5일	0일	5일	0일	2020.5. 25. 기준

주: 「기업근로자 유급연휴가 실시방법」 제5조 산식을 준용하여 직원별 입사일에 따른 근속연수 상승 시점을
기준으로 기간별로 일할 계산한 휴가일수를 합한 후 소수점 이하는 절사하여 산출

자료: ♻️지사 제출자료 재구성

[별표 2]

◆◆지사 현지직원 연차휴가 부여 및 사용 현황 (2018. 7. 1. ~ 2020. 3. 31.)

성명 (입사일)	기준기간	근속 연수	현지법·내부 기준 최대 휴가일수 (A)	시행 연차휴가		초과 부여 일수 (B-A)	초과 사용 일수 (C-A)	비고
				부여 일수 (B)	사용 일수 (C)			
M (2007.08.01.)	2017.08.01. ~2018.07.31.	10년	15일	15일	15일	0일	0일	
	2018.08.01. ~2019.07.31.	11년	15일	15일	15일	0일	0일	
	2019.08.01. ~2020.07.31.	12년	15일	15일	14일	0일	-1일	2020.5.25. 기준
N (2016.05.01.)	2018.05.01. ~2019.04.30.	2년	7일	7일	7일	0일	0일	
	2019.05.01. ~2020.04.29.	3년	8일	8일	6일	0일	-2일	
O (2016.05.12.)	2018.05.12. ~2019.05.11.	2년	7일	6일	6일	-1일	-1일	2019.3.22. 퇴사
P (2016.06.01.) 주)	2018.06.01. ~2019.05.31.	2년	7일	7일	0일	0일	-7일	
	2019.06.01. ~2020.05.31.	3년	8일	8일	0일	0일	-8일	2020.5.25. 기준
Q (2018.03.01.)	2018.03.01. ~2019.02.28.	0년	0일	5일	5일	5일	5일	
	2019.03.01. ~2020.02.29.	1년	6일	6일	2일	0일	-4일	
	2020.03.01. ~2021.02.28.	2년	7일	7일	0일	0일	-7일	2020.5.25. 기준
R (2018.07.01.)	2018.07.01. ~2019.06.30.	0년	0일	5일	1일	5일	1일	
	2019.07.01. ~2020.06.29.	1년	6일	-	-	-	-	2019.7.31. 퇴사
S (2019.06.01.)	2019.06.01. ~2020.05.31.	0년	0일	5일	3.5일	5일	4일	2020.5.25. 기준
T (2019.08.01.)	2019.08.01. ~2020.07.31.	0년	0일	5일	2일	5일	2일	2020.5.25. 기준

주: 2002.7.1. 최초 입사 및 2016.5.31. 정년퇴직하였으며, 2016.6.1.은 현지법에 따른 퇴직재고용 계약을 통한 재입사일임

자료: ◆◆지사 제출자료 재구성

[별표 3]

○○지사 현지직원 연차휴가 부여 및 사용 현황 (2018. 7. 1. ~ 2020. 3. 31.)

성명 (입사일)	기준기간	근속 연수	현지법·내부 기준 최대 휴가일수 (A)	시행 연차휴가		초과 부여 일수 (B-A)	초과 사용 일수 (C-A)	비고
				부여 일수 (B)	사용 일수 (C)			
U (2018.01.08.)	2018.01.08.~ 2019.01.07.	0년	0일	5일	2.5일	5일	2.5일	
	2019.01.08.~ 2020.01.07.	1년	6일	6일	5.5일	0일	-0.5일	
	2020.01.08.~ 2021.01.07.	2년	7일	7일	4일	0일	-3일	2020.5.25. 기준
V (2018.03.28.)	2018.03.28.~ 2019.03.27.	0년	0일	5일	5일	5일	5일	2019.3.27. 퇴직
W (2019.03.27.)	2019.03.27.~ 2020.03.26.	0년	0일	5일	5일	5일	5일	
	2020.03.27.~ 2021.03.26.	1년	6일	6일	0일	0일	-6일	2020.5.25. 기준
X (2018.12.03.)	2018.12.03.~ 2019.12.02.	0년	0일	5일	5일	5일	5일	
	2019.12.03.~ 2020.12.02.	1년	6일	6일	5일	0일	-1일	2020.4.30. 퇴직
Y (2019.03.27.)	2019.03.27.~ 2020.03.26.	0년	0일	5일	4일	5일	4일	
	2020.03.27.~ 2021.03.26.	1년	6일	6일	1일	0일	-5일	2020.5.25. 기준
Z (2019.12.16.)	2019.12.16.~ 2020.12.15.	0년	0일	3일	1.25일	3일	1.25일	출산휴직에 따른 대체인력
AA (2007.08.27.)	2018.01.01.~ 2018.08.26.	10년	14일 ^{주1)}	11일 ^{주2)}	11일	-3일	-3일	
	2018.08.27.~ 2018.12.31.	11년						
	2019.01.01.~ 2019.09.26.	11년	15일	12일 ^{주2)}	11.25 일	-3일	-3.75 일	
	2019.09.27.~ 2020.09.26.	12년	15일	13일 ^{주2)}	1.44일	-2일	-13.5 6일	2020.5.25. 기준
BB (2014.04.01.)	2018.01.01.~ 2018.03.31.	3년	10일 ^{주1)}	8일	8일	-1일	-1일	
	2018.04.01.~ 2019.03.31.	4년						
	2019.04.01.~ 2020.03.31.	5년	10일	9일	3.5일	-1일	-6.5일	2일은 임신부검진 휴가(☐☐법상 유급)
	2020.04.01.~ 2021.03.31.	6년	* 2019.12.1.~2020.6.25. 출산휴직 중					

성명 (입사일)	기준기간	근속 연수	현지법·내부 기준 최대 휴가일수 (A)	시행 연차휴가		초과 부여 일수 (B-A)	초과 사용 일수 (C-A)	비고
				부여 일수 (B)	사용 일수 (C)			
CC (2008.12.01.)	2017.12.01.~ 2018.11.30.	9년	14일	9일 ^{주2)}	8일	-5일	-6일	
	2018.12.01.~ 2019.11.30.	10년	15일	10일 ^{주2)}	10일	-5일	-5일	
	2019.12.01.~ 2020.11.30.	11년	15일	11일 ^{주2)}	7일	-4일	-8일	2020.5.25. 기준
DD (2015.11.01.)	2018.01.01.~ 2018.10.31.	2년	7일	7일	6.5일	0일	-0.5일	
	2018.11.01.~ 2019.10.31.	3년	8일	8일	0.5일	0일	-7.5일	2018.12.5. 퇴직
EE (2017.07.03.)	2018.07.03.~ 2019.07.02.	1년	6일	6일	4.5일 ^{주3)}	-1일	-1.5일	2019.3.31. 퇴직

주1: 「기업근로자 유급연휴가 실시방법」 제5조 산식을 준용하여 직원별 입사일에 따른 근속연수 상승 시점을 기준으로 기간별로 일할 계산한 휴가일수를 합한 후 소수점 이하는 절사하여 산출한 결과

주2: 2018년 6월 이전 재계약건의 경우 매년 재계약 시점에서 휴가일수 증가가 이루어지지 않은 사례가 있으며, 2018.6.13. '○○지사 현지직원 운영지침'을 마련, 적용 시 기존 계약서에 명시된 연차휴가일수에 대한 소급적용은 하지 않는 것으로 직원들과 합의함

주3: 2017년 계약기간(2017.7.3.~2018.7.2.) 잔여휴가 2018.12.31.까지 사용기간 연장 조치

자료: ○○지사 제출자료 재구성

[별표 4]

★★지사 현지직원 연차휴가 부여 및 사용 현황 (2018. 7. 1. ~ 2020. 3. 31.)

성명 (입사일)	연도	현지법·내부기준 반영 휴가일수 재산정 ^{주)}					시행 연차휴가		초과 부여 일수 (B-A)	초과 사용 일수 (C-A)	비고
		기준기간	근속 연수	기준 휴가 일수	휴가 일수 일할 계산	최종 휴가일수 (A)	부여 일수 (B)	사용 일수 (C)			
FF (2013.01.06.)	2018	2018.01.01. ~2018.01.05.	4년	9일	0.1일	9일	10일	7일	1일	-2일	
		2018.01.06. ~2018.12.31.	5년	10일	9.8일						
	2019	2019.01.01. ~2019.01.05.	5년	10일	0.1일	10일	11일	11일	1일	1일	
		2019.01.06. ~2019.12.31.	6년	11일	10.8일						
	2020	2020.01.01. ~2020.01.05.	6년	11일	0.2일	12일	12일	1일	0일	-11일	2020.5. 25. 기준
		2020.01.06. ~2020.12.31.	7년	12일	11.9일						
GG (2014.07.01.)	2018	2018.01.01. ~2018.06.30.	3년	8일	4.0일	8일	9일	8일	1일	0일	
		2018.07.01. ~2018.12.31.	4년	9일	4.5일						
	2019	2019.01.01. ~2019.06.30.	4년	9일	4.5일	9일	10일	10일	1일	1일	
		2019.07.01. ~2019.12.31.	5년	10일	5.0일						
	2020	2020.01.01. ~2020.06.30.	5년	10일	5.0일	10일	11일	8일	1일	-2일	2020.5. 25. 기준
		2020.07.01. ~2020.12.31.	6년	11일	5.5일						
HH (2017.06.12.)	2018	2018.01.01. ~2018.06.11.	0년	0일	0.0일	3일	6일	5일	3일	2일	
		2018.06.12. ~2018.12.31.	1년	6일	3.3일						
	2019	2019.01.01. ~2019.06.11.	1년	6일	2.7일	6일	7일	7일	1일	1일	
		2019.06.12. ~2019.12.31.	2년	7일	3.9일						
	2020	2020.01.01. ~2020.06.11.	2년	7일	3.1일	7일	8일	4일	1일	-3일	2020.4. 13. 퇴직
		2020.06.12. ~2020.12.31.	3년	8일	4.4일						

성명 (입사일)	연 도	현지법·내부기준 반영 휴가일수 재산정 ^{주)}					시행 연차휴가		초과 부여 일수 (B-A)	초과 사용 일수 (C-A)	비 고	
		기준기간	근속 연수	기준 휴가 일수	휴가 일수 일할 계산	최종 휴가일수 (A)	부여 일수 (B)					사용 일수 (C)
Ⅱ (2017.09.18.)	2018	2018.01.01. ~2018.09.17.	0년	0일	0.0일	1일	6일	4일	5일	3일		
		2018.09.18. ~2018.12.31.	1년	6일	1.7일							
	2019	2019.01.01. ~2019.09.17.	1년	6일	4.3일	6일	7일	3일	1일	-3일	2019.3. 18. 퇴직	
		2019.09.18. ~2019.12.31.	2년	7일	2.0일							
JJ (2019.03.19.)	2019	2019.03.19. ~2019.12.31.	0년	0일	0.0일	0일	5일	5일	5일	5일		
	2020	2020.01.01. ~2020.03.18.	0년	0일	0.0일	4일	6일	1일	2일	-3일	2020.5. 25. 기준	
		2020.03.19. ~2020.12.31.	1년	6일	4.7일							

주: 「기업근로자 유급연휴가 실시방법」 제5조 산식을 준용하여 직원별 입사일에 따른 근속연수 상승 시점을
기준으로 기간별로 일할 계산한 휴가일수를 합한 후 소수점 이하는 절사하여 산출

자료: ★★지사 제출자료 재구성